

LEGISLACIÓN LABORAL · MÓDULO 4

Ficha de clasificación: conflicto, acoso o violencia

Hoja de trabajo para ordenar los hechos antes de decidir cómo actuar

Material educativo de apoyo — Curso Legislación Laboral

6 preguntas antes de clasificar una situación en el trabajo

Usa estas preguntas como filtro inicial cuando recibas un reporte de malestar, maltrato o tensión en un equipo. Clasificar correctamente cambia la respuesta: no es lo mismo gestionar un conflicto que activar el procedimiento de la Ley Karin.

¿Qué ocurrió realmente?

Separa hechos observables de interpretaciones.

- ¿Qué se dijo o se hizo?
- ¿Cuándo y dónde ocurrió?
- ¿Quiénes lo presenciaron?

¿Quién ejerce la conducta?

La persona que actúa orienta la clasificación.

- Empleador o jefatura
- Uno o más compañeros o compañeras
- Clientes, proveedores o usuarios

¿Qué tipo de conducta es?

Identifica la conducta concreta.

- Desacuerdo sobre tareas o decisiones
- Agresión u hostigamiento
- Requerimientos de carácter sexual no consentidos

¿Qué efecto produjo?

La definición legal mira el resultado.

- Menoscabo, maltrato o humillación
- Amenaza o perjuicio a la situación laboral
- Afectación de oportunidades en el empleo

¿Ocurrió una vez o se repite?

Desde la Ley Karin, el acoso laboral puede manifestarse una sola vez o de manera reiterada.

- No descartes un hecho grave por ser único
- Registra fechas de cada episodio

¿Qué obligación se activa?

Define la primera actuación.

- Gestionar un conflicto
- Recibir una denuncia
- Adoptar medidas de resguardo
- Investigar o remitir a la Inspección

> **Dos errores a evitar:** minimizar una conducta grave porque ocurrió «solo una vez» y etiquetar como acoso cualquier diferencia laboral. Ante la duda, la persona siempre puede denunciar y la empresa debe recibir la denuncia.

☐ La Ley N°21.643 (Ley Karin) rige desde el 1 de agosto de 2024. Antes se exigía reiteración para el acoso laboral; hoy basta una sola vez si se cumplen los elementos de la definición.

Cuatro situaciones distintas

Lo que distingue a cada una según el Código del Trabajo

Situación	Quién interviene	Qué ocurre	Primera respuesta
Conflicto laboral	Personas del equipo o jefatura con posiciones distintas.	Desacuerdo, tensión o discusión sobre tareas, prioridades o decisiones. También el ejercicio legítimo de la dirección: asignar tareas, evaluar desempeño o corregir errores con respeto.	Gestionar: conversación facilitada, mediación interna, reglas de convivencia, intervención de la jefatura. Si aparecen agresión, hostigamiento o humillación, se trata como posible acoso.
Acoso laboral	El empleador o uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores.	Agresión u hostigamiento, por cualquier medio, una sola vez o de manera reiterada, que produce menoscabo, maltrato o humillación, o amenaza o perjudica la situación laboral o las oportunidades en el empleo.	Recibir la denuncia, informar el procedimiento y adoptar de inmediato medidas de resguardo.
Acoso sexual	Una persona que realiza los requerimientos, en forma indebida y por cualquier medio.	Requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe, que amenazan o perjudican su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.	Recibir la denuncia, informar el procedimiento y adoptar de inmediato medidas de resguardo.
Violencia en el trabajo ejercida por terceros	Personas ajenas a la relación laboral: clientes, proveedores o usuarios, entre otros.	Conductas que afectan a las personas trabajadoras con ocasión de la prestación de servicios.	Proteger a la persona afectada, recibir la denuncia y revisar las medidas del protocolo de prevención.

Las tres conductas de la Ley Karin

Acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo son contrarias a la dignidad de la persona. Las relaciones laborales deben fundarse siempre en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad y con perspectiva de género.

Un conflicto también se gestiona

Que una situación no sea acoso no significa que no requiera respuesta. El empleador tiene un deber general de protección eficaz de la vida y salud de las personas trabajadoras, que incluye los riesgos psicosociales (art. 184).

Practica con casos ficticios: una semana en Horizonte Servicios

Dos analistas discuten por prioridades

Discrepan sobre qué informe entregar primero, sin insultos ni descalificaciones. **Lectura inicial:** conflicto laboral que la jefatura debe gestionar.

Una jefatura humilla a alguien del equipo

La ridiculiza frente a sus pares en una reunión. **Lectura inicial:** posible acoso laboral, aunque haya ocurrido una vez.

Mensajes sexuales no consentidos

Una persona del equipo envía mensajes de carácter sexual que quien los recibe rechaza. **Lectura inicial:** posible acoso sexual.

Un cliente amenaza en la atención

Insulta y amenaza a quien lo atiende en el mesón. **Lectura inicial:** violencia en el trabajo ejercida por un tercero.

Ficha de clasificación

Completa esta ficha frente a una situación real o simulada. Clasificar es una primera lectura de los hechos, no una conclusión: el objetivo es ordenar el análisis y definir la primera actuación.

A. Situación observada

Describe brevemente qué ocurrió, cuándo y dónde:

B. Hechos e interpretaciones

Hechos observables (qué se dijo o hizo):

Interpretaciones o calificaciones que aún no están comprobadas:

C. ¿Quién ejerce la conducta?

☐ Empleador o persona que lo representa

☐ Jefatura directa

☐ Compañero o compañera de trabajo

☐ Cliente, proveedor o usuario

☐ Otro: _____

D. Elementos presentes

☐ Desacuerdo sobre tareas, prioridades o decisiones

☐ Ejercicio de facultades de dirección (asignar, evaluar, corregir con respeto)

☐ Agresión u hostigamiento

☐ Requerimientos de carácter sexual no consentidos

☐ Menoscabo, maltrato o humillación

☐ Amenaza o perjuicio a la situación laboral u oportunidades en el empleo

☐ Ocurre con ocasión de la prestación de servicios

☐ Ocurrió una vez ☐ Se repite

Fechas de los episodios

Personas involucradas

En casos de práctica, usa nombres ficticios o iniciales.

Personas que presenciaron los hechos

Testigos o personas que pueden aportar antecedentes.

Ficha de clasificación

E. Clasificación inicial

☐ Conflicto laboral

☐ Posible acoso laboral

☐ Posible acoso sexual

☐ Posible violencia en el trabajo ejercida por terceros

☐ No es posible clasificar todavía: faltan antecedentes

F. Evidencia disponible o que debería quedar

☐ Denuncia escrita o acta de denuncia verbal firmada

☐ Mensajes, correos u otros registros

☐ Personas que presenciaron los hechos

☐ Registro de fechas de cada episodio

☐ Comunicaciones a la persona denunciante

☐ Registro de medidas de resguardo adoptadas

Antecedentes que faltan

¿Qué información necesitas antes de actuar o derivar?

G. Nivel de riesgo

☐ Bajo

Desacuerdo sobre tareas o decisiones, sin agresión, hostigamiento ni humillación. Se gestiona como conflicto y se deja registro de las acciones.

☐ Medio

Hay señales de trato descalificador o dudas sobre si se cumplen los elementos legales. Orienta a la persona, revisa el protocolo y recuerda que puede denunciar.

☐ Alto

Hay agresión, hostigamiento, humillación, requerimientos sexuales no consentidos o violencia de terceros, o ya existe una denuncia. Se activa el procedimiento y el resguardo inmediato.

Fundamento del nivel de riesgo

Ficha de clasificación

H. Primeras medidas

Si es posible acoso o violencia:

☐ Recibir la denuncia, verbal o escrita, sin exigir una carta formal

☐ Si es verbal, levantar acta, que firma la persona denunciante, y entregarle copia

☐ Informar a la persona denunciante sobre el procedimiento

☐ Adoptar de inmediato medidas de resguardo, sin perjudicar a quien denuncia

☐ Ofrecer derivación a atención psicológica temprana (mutualidad o ISL)

☐ Disponer investigación interna o remitir a la Inspección del Trabajo dentro de 3 días hábiles

Si es conflicto laboral:

☐ Conversación facilitada o mediación interna

☐ Acordar reglas de convivencia

☐ Intervención de la jefatura y seguimiento

I. ¿Quién debe intervenir?

☐ Equipo de Personas

☐ Jefatura del área

☐ Persona a cargo de recibir denuncias según el protocolo

☐ Inspección del Trabajo (si la denuncia es contra el empleador o quien lo representa, o si la empresa remite)

☐ Organismo administrador de la Ley 16.744

☐ Otro: _____

Plazo y responsable de la primera acción

_____

_____

_____

_____

_____

Conclusión

«La situación se clasifica inicialmente como _____ porque _____. La primera actuación será _____ y quedará registrada en _____.»

☐ Material educativo de apoyo. No reemplaza asesoría jurídica ni el análisis de las circunstancias concretas de cada caso. Los casos de práctica deben usar datos ficticios.

Fuentes: Código del Trabajo, arts. 2, 154, 184, 211-A a 211-E (Ley N°21.643, Ley Karin); D.S. N°21/2024 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; criterios de la Dirección del Trabajo vigentes a octubre de 2026.